

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 78/2539	บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด	โจทก์
	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 206, มาตรา 448, มาตรา 880, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 176

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ได้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยหาได้ฟ้องจำเลยในมูลละเมิดไม่ความรับผิดชอบของจำเลยตามฟ้องจึงเกิดจากสัญญาประกันภัยคำจนที่จำเลยทำกับผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา887โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของผู้ต้องเสียหายเข้าใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องเสียหายซึ่งควรจะได้รับจากจำเลยแล้วย่อมเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้ต้องเสียหายฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยโดยตรงในนามของโจทก์เองได้ตามมาตรา880เมื่อคำฟ้องของโจทก์อาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัยคำจุนดังกล่าวจึงนำอายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448มาใช้บังคับไม่ได้ เมื่อโจทก์ได้ถอนคำฟ้องและศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้วย่อมถือว่าการถอนคำฟ้องนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและผลแห่งการถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นและกระทำให้คู่ความกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลยอีกทั้งไม่ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา176ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีกเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายหาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่ โจทก์ได้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา880เมื่อผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยกับ

โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายตั้งแต่วันทำละเมิดเพราะในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด
ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดตั้งแต่วันที่ทำละเมิดตามมาตรา206เมื่อโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยและรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกัน
ภัยมาฟ้องจำเลยผู้ทำละเมิดโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยและเรียกเอาดอกเบี้ยได้โดยไม่
ต้องบอกกล่าวทวงถามหรือเตือนให้จำเลยชำระหนี้ก่อน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน82-9623
กรุงเทพมหานคร จากนางไฉ่ กาญจนอุดมสุข จำเลยรับประกันภัยคำจนรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 3 ก-7855 กรุงเทพมหานครจากนายไพบุลย์ ลิ้มพะสุต นายอุดม
โล่ห์มหาเดช หรือผู้มีชื่อเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2533 นายไพบุลย์ขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปในทางการที่จ้างหรือตัวแทนของนายอุดมหรือผู้มีชื่อ โดยได้รับความยินยอมจากผู้
เอาประกันภัยไปตามถนนวังเดิมจากด้านศิริราชมุ่งหน้าไปทางโพธิ์สามต้นด้วยความ
ประมาท โดยขับรถด้วยความเร็วสูงและไม่อาจบังคับรถได้เมื่อเข้าทางโค้งจึงเสีย
หลักแล่นล้ล้าเส้นกึ่งกลางถนนพุ่งเข้าชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-
9623กรุงเทพมหานคร ที่แล่นสวนทางมาทำให้รถยนต์หมายเลขทะเบียน82-9623
กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย คือกันชนหน้าขวาบุบกันชนเหล็กเสริมบุบแก้ม
หน้าขวาบุบครูด ประตุน้ำขวาบุบ และพนักงานของจำเลยออกหลักฐานแสดงความ
รับผิดชอบให้พนักงานของโจทก์ยึดถือไว้ โจทก์ได้ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-
9623 กรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้วและจ่ายค่าซ่อมเป็นเงิน 19,208 บาท กับ
ค่าลากรถอีก 1,900 บาท รวมเป็นเงิน 21,108 บาท เมื่อวันที่28 พฤศจิกายน 2533
โจทก์จึงรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดถึงวันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 2,506 บาท รวมเป็นเงิน 23,614 บาท

ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 23,614 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 21,108 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายให้ชัดแจ้งว่า จำเลยรับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ก-7855 กรุงเทพมหานคร จากผู้ใด โจทก์ไม่ให้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9623 กรุงเทพมหานคร ขณะเกิดเหตุนางไฉ่ไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันดังกล่าว จึงไม่มีสิทธินำรถยนต์มาทำสัญญาประกันภัยกับโจทก์ ผู้ขับรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไม่ใช่ลูกจ้างและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้เอาประกันภัยเหตุรถยนต์ชนกันเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9623 กรุงเทพมหานคร รถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9623 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย เสียค่าซ่อมไม่เกิน 5,000 บาทโจทก์ฟ้องโดยไม่ได้ทวงถามก่อนและมีได้ฟ้องภายใน 1 ปีจึงขาดอายุความ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เคยฟ้องนายไพบูลย์ กับพวกรวม 3 คนแล้วถอนฟ้อง โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยจึงเป็นการฟ้องซ้ำและใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 18,500 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกซึ่ง
จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยการรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยในมูลหนี้อันเกิด
จากการกระทำละเมิดและเรียกค่าเสียหาย มิได้ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาประกันภัยที่
จะนำอายุความ 2 ปี มาบังคับ กรณีตามฟ้องต้องใช้อายุความ 1 ปี ตามมูลหนี้ละเมิด
คดีโจทก์จึงขาดอายุความนั้น พิเคราะห์แล้วโจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ได้รับประกัน
ภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9623 กรุงเทพมหานครไว้จากนางไฉ่ กาญจน
อุดมสุข มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2533 สิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน
2534 จำเลยรับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ก-7855 กรุงเทพมหานคร
จากนายไพฑูรย์ลิ้มพะสุต นายอุดม โล่หิมหาเดช หรือผู้มีชื่อ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2533 นายไพฑูรย์ขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยด้วยความประมาทชน
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9623 กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายหลาย
รายการโจทก์ได้ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9623 เสียค่าซ่อมเป็นเงิน
19,208 บาท ค่าลากรถอีก 1,900 บาทโจทก์ได้จ่ายค่าซ่อมไปแล้วจึงได้รับช่วงสิทธิ
จากผู้เอาประกันภัยฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบ เห็นว่า คำบรรยายฟ้องของโจทก์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งอยู่แล้วว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ได้
รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย หากได้ฟ้องจำเลยในมูลละเมิดดังที่จำเลยเข้าใจ ความ
รับผิดชอบของจำเลยตามฟ้องจึงเกิดจากสัญญาประกันภัยคำจูนที่จำเลยทำกับผู้เอา
ประกันภัยซึ่งจำเลยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อ
ความวินาศภัยอันเกิดจากรถยนต์ที่ได้เอาประกันภัยไว้ก่อนขึ้นแก่บุคคลต้องเสียหาย
และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบบุคคลผู้ต้องเสียหายจึงชอบที่จะได้ค่า
สินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้รับจากจำเลยผู้เอาประกันภัยโดยตรง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์
ของผู้ต้องเสียหายเข้าใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องเสียหายซึ่งควร
จะได้รับจากจำเลยแล้วย่อมเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้ต้องเสียหาย ฟ้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนจากจำเลยโดยตรงในนามของโจทก์เองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880 เมื่อคำฟ้องของโจทก์อาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัยคำจุนดังกล่าวจึงนำอายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 มาใช้บังคับไม่ได้

ที่จำเลยฎีกาต่อมาว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในมูลละเมิดคดีนี้ให้ชดเชยค่าเสียหาย แต่โจทก์ฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดโจทก์จึงถอนคำฟ้องตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 118/2535 ของศาลชั้นต้นการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยอีกเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์ได้ถอนคำฟ้องและศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้วย่อมถือว่าการถอนคำฟ้องนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และผลแห่งการถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้น และกระทำให้คู่ความกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้การยื่นฟ้องเลย อีกทั้งไม่ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีกเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตดังที่จำเลยฎีกา

ที่จำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่า โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวทวงถามหรือเตือนจำเลยให้ชำระหนี้ก่อน จำเลยยังไม่ใช่ผู้ผิดนัดโจทก์จึงเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยไม่ได้นั้น เห็นว่า โจทก์ได้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 เมื่อผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยกับโจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายตั้งแต่วันทำละเมิด เพราะมาตรา 206 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดตั้งแต่วันที่ทำละเมิด เมื่อโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยและรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องจำเลยผู้ทำละเมิด โจทก์จึง

มีสิทธิฟ้องจำเลย และเรียกเอาดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวทวงถามหรือเตือนให้
จำเลยชำระหนี้ก่อนดังที่จำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-บุญธรรม อยู่พัก-สวรรณ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>